

ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจ้างโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย จึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เอกสารบันทึกการตรวจสอบพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรากฏในหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ๒. เอกสารบันทึกการสอบสวนคำให้การรายบุคคลทุกคน บันทึกการสอบพยานบุคคล พยานเอกสาร และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แต่จังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือแจ้งว่าไม่อาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดศรีสะเกษต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โดยเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิด และดำเนินการทางวินัย กับผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในกรณีดังกล่าว แต่การเปิดเผย อาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จังหวัดศรีสะเกษเป็นราชการส่วนภูมิภาค จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ร้องขอให้เปิดเผย อันได้แก่ ๑. เอกสาร บันทึกการตรวจสอบพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรากฏในหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๒. เอกสารบันทึกการสอบสวนคำให้การ รายบุคคลทุกคน บันทึกการสอบพยานบุคคล พยานเอกสาร และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็น หน่วยงานของรัฐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลข่าวสาร ที่หน่วยงานของรัฐต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ หรือที่ต้องจัดให้มีไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ คำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงเป็นการขอให้เปิดเผยข้อมูล



ข่าวสารตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของจังหวัดศรีสะเกษย่อมมีดุลพินิจโดยเฉพาะตามลำดับสายการบังคับบัญชา ที่จะมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นก็ได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แล้ว เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดศรีสะเกษกรณีที่มีการร้องเรียนนายกองค้การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยว่า บริหารงานไม่โปร่งใส และมีพฤติกรรมทุจริตในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ว่ามีมูลตามที่ร้องเรียนหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูล ก็จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งแม้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดศรีสะเกษในกรณีดังกล่าวจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารนั้น เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่จังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือแจ้งอำเภอรามาศ์ไศลเพื่อแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อันอาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของจังหวัดศรีสะเกษหรือการบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และเมื่อได้คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ประกอบกันแล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของจังหวัดศรีสะเกษใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยไม่ปรากฏว่า การใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริต หรือไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยว่าการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดศรีสะเกษชอบแล้ว และให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓๑/๒๕๖๓)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่เกิดคดีพิพาท ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นบทบัญญัติที่วางหลักการพื้นฐานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไปไว้ว่าให้เปิดเผยได้ เว้นแต่



เข้าช้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อันเป็นไปตามหลักการที่ว่า เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ต้องแสดงให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอให้เปิดเผยนั้นมีลักษณะประการใดประการหนึ่งที่เข้าช้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดไว้

เมื่อพิจารณาลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ และข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวน ๑๑๕ เรื่อง ที่กรมขนส่งทางอากาศมีคำสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย อันได้แก่ รายการที่ ๑ เอกสารการว่าจ้างจัดการขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีตกลงราคา ซึ่งเป็นเรื่องลับ ตัวหมาก จำนวน ๖๐ เรื่อง และรายการที่ ๓ เอกสารการว่าจ้างจัดการขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องลับ ตัวหมาก จำนวน ๕๕ เรื่อง แล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผยดังกล่าวเป็นการขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และเมื่อผู้ฟ้องคดีระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร และไม่ได้ขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้ว กรมขนส่งทางอากาศจึงมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เข้าช้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เมื่อกรมขนส่งทางอากาศปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้น โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ กรมขนส่งทางอากาศจึงมีหน้าที่ที่ต้องแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) อย่างไร แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมขนส่งทางอากาศเพียงแต่อ้างว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสมควรได้รับการปกปิดเป็นความลับเพื่อเป็นการปฏิบัติราชการลับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่า ไม่ได้ประสงค์จะทราบถึงพัสดุที่ขนส่ง สถานที่รับส่งพัสดุ และสถานที่เก็บพัสดุที่ทำการว่าจ้างจัดการขนส่ง อันเป็นข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ไม่อาจเปิดเผยได้ กรมขนส่งทางอากาศย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร



เฉพาะส่วนนั้น แต่ไม่มีอำนาจสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เปิดเผยได้ ข้ออ้างของกรมขนส่งทางอากาศที่ว่าหากเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น คำสั่งของกรมขนส่งทางอากาศที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจำนวน ๑๑๕ เรื่อง ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยเหตุผลทำนองเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ต่อกรมขนส่งทางอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการว่าจ้างขนส่งโดยสารรถบรรทุกขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเอกสารตามขอรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยเอกสาร รวม ๑๑๕ เรื่อง เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและเป็นข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยที่ สค ๒๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และยุทธปัจจัยสำหรับการดำรงสภาพพร้อมรบของกองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และมีข้อมูลที่เป็นความลับของราชการ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้าง อันเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ผู้ฟ้องคดีร้องขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเนื่องจากประสงค์จะทราบถึงการพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องการ



ทราบว่ามีพัสดุที่ขนส่งนั้นเป็นสิ่งใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ สค ๒๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดคดีพิพาท ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นบทบัญญัติที่วางหลักการพื้นฐานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไปไว้ว่าให้เปิดเผยได้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามหลักการที่ว่า เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ต้องแสดงให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอให้เปิดเผยนั้นมีลักษณะประการใดประการหนึ่งที่เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดไว้

เมื่อพิจารณาลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ และข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวน ๑๑๕ เรื่อง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย อันได้แก่ รายการที่ ๑ เอกสารการว่าจ้างจัดการขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีตกลงราคา ซึ่งเป็นเรื่องลับ ด่วนมาก จำนวน ๖๐ เรื่อง และรายการที่ ๓ เอกสารการว่าจ้างจัดการขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องลับ ด่วนมาก จำนวน ๕๕ เรื่อง แล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานหรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับการว่าจ้างจัดการขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกขนาดต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ใช่เพียงข้อมูลข่าวสารที่เป็นการสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำตามแบบ สขร. ๑ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคา รายนั้นโดยสรุป ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผยนี้จึงเป็นการขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร และไม่ได้อ้างจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผล



อันสมควรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับคำขอ จึงมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ ที่ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผยเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและเป็นข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ที่ต้องแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้หากเปิดเผยแล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) อย่างไร ตามหลักการของกฎหมายที่ว่า เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

เมื่อพิจารณาข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างว่า การเปิดเผยรายชื่อของผู้รับจ้างในการขนส่งและประเภทรถที่ใช้แล้ว ย่อมทำให้คาดหมายหรือนำมาวิเคราะห์และตีความได้ว่าพัสดุที่ใช้ในการขนส่งเป็นพัสดุลักษณะและประเภทใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้โต้แย้งข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าผู้รับจ้างในการขนส่งเป็นใคร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จำแนกขณยานี้เพียงรายเดียวโดยวิธีพิเศษ หรือแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของรถที่ใช้เพียงประการเดียวจะนำมาวิเคราะห์ได้อย่างไรว่าพัสดุที่ใช้ในการขนส่งเป็นพัสดุลักษณะและประเภทใด เพราะขนาดของรถที่ใช้อาจบ่งบอกแต่เพียงว่าเป็นพัสดุนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณและราคาที่จ้างจะสามารถนำมาวิเคราะห์ว่าพัสดุนั้นขนส่งจากจุดใดไปยังจุดใดโดยคร่าว ๆ ได้อย่างไร เพราะแม้จะคำนวณระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางได้ว่ามีระยะประมาณเท่าใดจากวงเงินงบประมาณและราคาที่จ้าง แต่เมื่อไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รับพัสดุและเส้นทางการขนส่ง ก็ย่อมเป็นการยากที่จะคาดหมายได้ว่าได้จ้างให้ส่งพัสดุไปยังสถานที่ใด นอกจากจะมีข้อมูลข่าวสารอื่นประกอบการพิจารณา ส่วนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประสานงานนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ประสานงานนั้นมีอำนาจหน้าที่อย่างไร และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศได้อย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพียงแต่อ้างว่าสมควรได้รับการปกปิดเป็นความลับเพื่อให้การปฏิบัติราชการลับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่าไม่ได้ประสงค์จะทราบถึงพัสดุที่ขนส่งสถานที่รับส่งพัสดุ และสถานที่เก็บพัสดุที่ทำการว่าจ้างจัดการขนส่ง อันเป็นข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ไม่อาจเปิดเผยได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ที่จะลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนนั้น แต่ไม่มีอำนาจสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เปิดเผยได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมด



จำนวน ๑๑๕ เรื่อง ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ยกเว้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ ยุทธปัจจัย สถานที่รับ-ส่งพัสดุ เส้นทางขนส่ง ประเภทขนาด และน้ำหนักของพัสดุที่จะเคลื่อนย้าย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ สค ๒๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยเหตุผลทำนองเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมดจำนวน ๑๑๕ เรื่อง และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ สค ๒๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และรายการที่ ๓ จำนวน ๑๑๕ เรื่อง ที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ โดยปกปิดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ ยุทธปัจจัย สถานที่รับ-ส่งพัสดุ เส้นทางขนส่ง ประเภท ขนาดและน้ำหนักของพัสดุที่จะเคลื่อนย้าย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓๙/๒๕๖๔)

๑.๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

โดยที่มาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด ดังนั้น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ ส่วนในเรื่องร้องเรียนพร้อมสรรพเอกสารทุกแผ่นที่ปรากฏในส่วนให้แก่อัยการบดี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง เมื่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมิได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ ให้แก่อัยการบดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไม่ดำเนินคดีกับนาย ต. ผู้ต้องหาในคดีอาญา ทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ววินิจฉัยให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกฟ้องคดีร้องเรียน จำนวน ๔ รายการ คือ รายการที่ ๑ หนังสือชี้แจงจากหน่วยงานรายการที่ ๒ บันทึกของผู้ถูกฟ้องคดีที่สรุปสาระสำคัญของเรื่องร้องเรียนและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีในการเสนอเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัย รายการที่ ๓ คำวินิจฉัยฉบับเต็ม (ถ้ามี) และรายการที่ ๔ สำนวนเรื่องร้องเรียนพร้อมสรรพเอกสารทุกแผ่นที่ปรากฏในสำนวน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุญาตให้คัดถ่ายข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมายได้มีคำวินิจฉัย ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ และรายการที่ ๔ พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีเว้นแต่ชื่อ สกุล และที่อยู่ของพยาน และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ปะปนอยู่ในข้อมูลดังกล่าว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทะเบียนบ้าน ให้ปกปิดไว้ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งผลคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำวินิจฉัยดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ (๑) บันทึกของผู้ถูกฟ้องคดีที่สรุปสาระสำคัญของเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารตามรายการที่ ๒ คือ บันทึกการสอบสวนเรื่องร้องเรียน จำนวน ๖ หน้า (๒) หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุญาตตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ แผ่น โดยได้จัดทำสำเนาที่มีคำรับรองให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับขณะเกิดข้อพิพาทคดีนี้ ถือเป็นหลักการที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด ดังนั้น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน จำนวน ๔ รายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้คัดถ่ายข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ และรายการที่ ๔ พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีกรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง และเป็นที่สุดตามมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันมีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้ฟ้องคดีเฉพาะข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ โดยมีได้เปิดเผยรายการที่ ๔ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้เสียหายผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีส่วนได้เสียในคดีอาญา การยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีอาญา จึงไม่อาจนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๔๖ ที่ให้สิทธิผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีอาญามีสิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว หรือพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วเท่านั้น มาใช้ในการขอข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการ



แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๔ ตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐๑/๒๕๖๓)

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีฐานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม เมื่อคดีนี้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดข้อมูลข่าวสาร เอกสารรายการที่ ๗ ถึงรายการที่ ๑๑ พร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี เว้นแต่เอกสารรายการที่ ๗ เฉพาะข้อสอบประมวลความรู้ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจดูโดยไม่ต้องให้สำเนา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ส่วนเอกสารรายการที่ ๗ ข้อสอบประมวลความรู้และรายชื่อของแต่ละรายวิชาที่ออกสอบในข้อสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ซึ่งจะมีระยะเวลาการศึกษาได้สูงสุด ๔ ปี ตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ในส่วนข้อสอบประมวลความรู้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจดูโดยไม่ต้องให้สำเนา แต่ในส่วนรายชื่อของแต่ละรายวิชาที่ออกสอบในข้อสอบประมวลความรู้ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดข้อมูลข่าวสารดังกล่าวพร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างครบถ้วน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อสอบประมวลความรู้ให้ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจดูเพียงบางรายวิชาและมีใช้ข้อสอบประมวลความรู้ฉบับเต็ม อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้จัดส่งรายชื่อของแต่ละรายวิชาที่ออกสอบในข้อสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอพร้อมคำรับรองความถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยเอกสารรายการที่ ๗ ให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคำวินิจฉัย

สำหรับเอกสารรายการที่ ๘ รายชื่อของหลักสูตรที่มีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย **Master of Science** ที่เปิดสอนอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดส่งรายชื่อของหลักสูตรที่มีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย **Master of Science** ที่เปิดสอนอยู่ใน



คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ในรูปแบบตาราง จำนวน ๑ แผ่น โดยระยะเวลาที่แต่ละสาขาวิชาเริ่มเปิดสอนมีทั้งก่อนและหลังจากปีการศึกษา ๒๕๔๗ จึงยังไม่ชัดเจนว่าหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ หรือไม่ กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดส่งสำเนาเอกสารรายการที่ ๙ ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคำวินิจฉัย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และขอสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองความถูกต้อง จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอให้เปิดเผยมีจำนวนมากและผู้ฟ้องคดีมีคำขอบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงมีมติให้ยกคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัย ที่ สค ๑๒๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๗ ถึงรายการที่ ๑๑ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดข้อมูลข่าวสารดังกล่าวพร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี เว้นแต่เอกสารรายการที่ ๗ เฉพาะข้อสอบประมวลความรู้ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจดูโดยไม่ต้องให้สำเนา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค ๑๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเอกสารรายการที่ ๑๐ และเอกสารรายการที่ ๑๑ ให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้คำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเอกสารรายการที่ ๗ และรายการที่ ๙ ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีฐานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น คำวินิจฉัยของ



คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยที่ สค ๑๒๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ว่า เอกสารรายการที่ ๗ ถึงรายการที่ ๑๑ ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสามารถเปิดเผยให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ แต่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดข้อมูลข่าวสารดังกล่าวพร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี เว้นแต่เอกสารรายการที่ ๗ เฉพาะข้อสอบประมวลความรู้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจดูโดยไม่ต้องให้สำเนา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อันได้แก่ เอกสารรายการที่ ๗ ข้อสอบประมวลความรู้และรายชื่อของแต่ละรายวิชาที่ออกสอบในข้อสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ซึ่งจะมีระยะเวลาการศึกษาได้สูงสุด ๔ ปี ตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี โดยในส่วนข้อสอบประมวลความรู้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจดูโดยไม่ต้องให้สำเนา แต่ในส่วนรายชื่อของแต่ละรายวิชาที่ออกสอบในข้อสอบประมวลความรู้ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดข้อมูลข่าวสารดังกล่าวพร้อมสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างครบถ้วน และรายการที่ ๘ รายชื่อของหลักสูตรที่มีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย Master of Science ที่เปิดสอนอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ว่าทางคณะไม่ได้จัดส่งข้อสอบในส่วนของวิชา Equity Analysis วิชา Financial Economics และวิชา Derivatives ภาคการศึกษาที่ ๒ ถึงภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ และภาคการศึกษาที่ ๑ ถึงภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เนื่องจากเอกสารสูญหาย ประกอบกับเอกสารบางส่วนที่ให้เปิดเผยเป็นเอกสารเก่า ทางหลักสูตรอาจทำลายเอกสารไปแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าตรวจดูข้อสอบประมวลความรู้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้เปิดเผยให้ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจดูเพียงบางส่วน นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการจัดส่งรายชื่อของแต่ละรายวิชาที่ออกสอบในการสอบประมวลความรู้แต่ละครั้งให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และโดยที่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีรับว่าสามารถเปิดเผยเอกสารรายการที่ ๗ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าข้อสอบประมวลความรู้บางรายวิชาสูญหายหรือถูกทำลายไป กรณีจึงรับฟัง



ข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อสอบประมวลความรู้ให้ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจดูเพียงบางรายวิชาและมีใช้ข้อสอบประมวลความรู้ฉบับเดิม อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้จัดส่งรายชื่อของแต่ละรายวิชาที่ออกสอบในข้อสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ซึ่งจะมีระยะเวลาการศึกษาได้สูงสุด ๔ ปี ตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมคำรับรองความถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยเอกสารรายการที่ ๗ ให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค ๑๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ส่วนกรณีข้อมูลเอกสารรายการที่ ๙ เมื่อปรากฏในข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดส่งรายชื่อของหลักสูตรที่มีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย Master of Science ที่เปิดสอนอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ในรูปแบบตาราง จำนวน ๑ แผ่น ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาต่าง ๆ รวม ๗ สาขา ซึ่งเมื่อพิจารณาเอกสารดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีระบุเวลาที่แต่ละสาขาวิชาเริ่มเปิดสอนซึ่งมีทั้งก่อนและหลังจากปีการศึกษา ๒๕๔๗ กรณีจึงยังไม่ชัดเจนว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทั้ง ๗ สาขา ดังกล่าวนั้น เปิดสอนอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๔๗ หรือไม่ และมีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอื่นอีกหรือไม่ที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๗ และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีอาจจัดพิมพ์เอกสารขึ้นมาใหม่เพื่อแจ้งรายชื่อหลักสูตรให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม โดยละเอียดก็ตาม หากแต่การจัดทำขึ้นใหม่นั้นต้องมีความชัดเจนเพียงพอและมีการอ้างอิงหรือมีฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดส่งสำเนาเอกสารรายการที่ ๙ ที่มีคำรับรองถูกต้องโดยที่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค ๑๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยเอกสารรายการที่ ๗ และเอกสารรายการที่ ๙ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค ๑๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๖/๒๕๖๓)



๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ค่าธรรมเนียม

เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ กำหนดให้การประกอบกิจการหอพักเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕.๙.๕ กำหนดให้การประกอบกิจการหอพักเป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามมาตรา ๓๒



แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๒ ของข้อบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ดังกล่าวใช้บังคับ จึงห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการข้างต้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้ชำระค่าธรรมเนียมตามที่ข้อบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนด แต่โดยที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะเป็นกฎที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหากยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เทศบาลตำบลสุรนารีจะนำข้อบัญญัตินี้ดังกล่าวมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เมื่อในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งหอพักประเภทหอพักชายได้ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่เทศบาลตำบลสุรนารี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงความมีอยู่ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารีที่พิพาทในส่วนข้อกำหนดให้กิจการเกี่ยวกับการบริการต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตมาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ดังนั้น แม้ข้อบัญญัติที่พิพาทจะยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ตกอยู่ภายใต้บังคับของข้อบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อเทศบาลตำบลสุรนารี การที่เทศบาลตำบลสุรนารีพบว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต จึงอาศัยอำนาจตามข้อบัญญัติพิพาทเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการหอพัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ในระหว่างที่เทศบาลตำบลสุรนารี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้กิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า เป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยข้อ ๒๒ ของข้อบัญญัตินี้ดังกล่าว กำหนดให้ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



ให้เรียกเก็บในอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งหอพักประเภทหอพักชายโดยก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม จำนวน ๒๐ ห้อง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๑,๕๐๐ บาท แต่ในปีถัดไปเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากิจการหอพักมิได้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ฟ้องคดีได้ขออนุญาตโดยถูกต้องแล้วจึงไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอีก อีกทั้ง การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการซ้ำซ้อนกับค่าธรรมเนียมที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเก็บ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือสอบถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งว่าเป็นการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๕ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ชำระค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ เฉพาะกรณีที่กำหนดให้การประกอบกิจการหอพักเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และคืนค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจออกประกาศให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๑ และราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดประเภทของกิจการบางกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ตลอดจนมีอำนาจออกข้อกำหนดในเรื่องค่าธรรมเนียมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ กำหนดให้กิจการเกี่ยวกับการบริการ ได้แก่ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุด ให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อ ๕.๙.๕ กำหนดให้การประกอบกิจการ



หอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๒๒ ของบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เรียกเก็บในอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ซึ่งบัญญัติค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตสถานที่ประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ายข้อบัญญัติลำดับที่ ๘๗ ค. กำหนดให้การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ที่มีห้องพักจำนวนตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๕๐ ห้อง มีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ จึงห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการตามประเภทที่ข้อบัญญัติที่พิพาทกำหนด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ มีลักษณะเป็นกฎที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหากยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำข้อบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควรตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๑,๕๐๐ บาท กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงความมีอยู่ของข้อบัญญัติดังกล่าวในส่วนข้อกำหนดให้กิจการที่เกี่ยวกับการบริการต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตมาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ดังนั้น แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ผู้ฟ้องคดีก็ตกอยู่ภายใต้บังคับของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ และเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการหอพักโดยมีห้องพักที่อยู่ในความควบคุมดูแลจำนวน ๒๐ ห้อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๕.๙.๕ ประกอบกับข้อ ๒๒ ของข้อบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามข้อบัญญัติดังกล่าวเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙/๒๕๖๔)



๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

เมื่อปรากฏผู้มีภาษีอากรคงค้างตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการชำระภาษีอากรคงค้างดังกล่าว มาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มิใช่ผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรของบริษัท ก. ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง อธิบดีฯ จึงไม่มีอำนาจอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แม้จะปรากฏว่ากรมสรรพากร ในฐานะเจ้าหน้าที่ภาษีอากรได้ยื่นฟ้องบริษัท ก. กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นจำเลย ต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อให้มีการเพิกถอนการจําหน่ายเงินลงทุนและคืนเงิน ลงทุนหรือเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก็ตาม แต่เมื่ออธิบดีฯ ได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยขณะนั้นผลแห่งคดี ยังไม่ถึงที่สุด ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ได้จากการจดทะเบียนลงทุนและคืนเงิน ลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัท ก. จึงยังเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น อธิบดีฯ จึงไม่มีอำนาจอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด การออกคำสั่งอายัด ทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้ คำสั่งแจ้งอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรองอธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ออกคำสั่งที่ ๐๕๗/๒๕๕๐ ถึงคำสั่งที่ ๐๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ อายัดทรัพย์สิน ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำหน่าย จ่าย โอนสิทธิเรียกร้องของ บริษัท ก. ที่มีต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ในคดีหมายเลขแดง ที่ ๒๒๔/๒๕๕๐ ให้แก่บุคคลอื่นใด นอกจากนำส่งแก่สรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองเห็นว่าคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอุทธรณ์ คัดค้านคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ได้ยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลฎีกาพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลฎีกา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องที่บริษัท ก. มีต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นฝ่ายแพ้คดีและยังมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีจึงชอบ ที่จะร้องขอให้บังคับคดีได้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะได้อุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกา แต่ศาลฎีกา



ก็ยังไม่มีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ ต่อมา กรมบังคับคดีได้ออกหมายบังคับคดีแจ้งการอายัดสิทธิเรียกร้องเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ตามหมายบังคับคดีของศาลภาษีอากรกลาง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อขอให้เพิกถอนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีดังกล่าว ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการไต่สวนของศาลภาษีอากรกลาง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือชี้แจงกรณีผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจอายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัท ก. ซึ่งเป็นผู้ค้างภาษีอากรมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกชำระเงินตามคำพิพากษาข้างต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นควรให้รอศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ต้องนำส่งเงินตามคำสั่งอายัด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการบังคับคดีของกรมบังคับคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลฎีกาเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่มีอำนาจดำเนินการอายัดทรัพย์สินและบังคับคดีแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ได้ยื่นคำขอทุเลาการบังคับคดีไว้ต่อศาลฎีกาด้วยแล้ว นอกจากนี้ บริษัท ก. ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๖/๒๕๕๐ ว่า ให้แก้ไขการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์บางส่วน ซึ่งบริษัทได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า บริษัท ก. มีภาระหนี้ค้างชำระภาษีอากร การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหนี้ภาษีอากรได้ยื่นฟ้องบริษัท ก. กับพวก รวม ๑๗ คน เป็นจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อให้มีการเพิกถอนการฉ้อฉลการจดทะเบียนลดทุนและคืนเงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๔/๒๕๕๐ ให้เพิกถอนการลดทุนของบริษัทฯ จำนวน ๕๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้จำเลยซึ่งก็คือผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบเงินจำนวนดังกล่าว ต่อมา จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล และขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

